CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII DE SALUBRITATE PENTRU PERSOANE FIZICE (UTILIZATORI CASNICI)

Număr contract: CTRB020835 Data: 01/02/2023 Cod Client: 31019941

1.1. PRESTATORUL (OPERATORUL)

UNITED WASTE SOLUTIONS SRL cu sediul social în municipiul București, Șoseaua Giurgiului, nr.33A, Parter, Complex Rezidențial City Office Residence, Sector 4, tel. 021/9640, email: bucuresti@uws.ro, cont bancar **RO57BRMA101000011431RO03**, deschis la Eximbank, reprezentată prin Administrator Niculescu Bogdan, în calitate de **Prestator**,

1.2. BENEFICIARUL (UTILIZATORUL - CASNIC)

Dl/Dna NICULESCU DAN-MUGUR

domiciliat(ă) în Bucuresti, Strada Baia de Arama, nr. 1, bl. C, sc. 3, et. 9, ap. 125, judeţul Sector 2 , identificat(ă) cu BI/CI seria RX nr. 869324, CNP 1720905440015, telefon 0721250237, email: danmugur.niculescu@gmail.com , cu un nr. de 1 persoane declarat pe propria răspundere, în calitate de **Beneficiar**, au convenit să încheie prezentul contract, după cum urmează:

Capitolul 2 - DOMENIUL DE APLICARE ȘI DURATA CONTRACTULUI

2.1. **În baza Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice cât și a Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților**, se convine încheierea prezentului contract de prestare a serviciilor de salubritate privind colectarea și transportul deșeurilor municipale colectate în mod selectiv cu excepția deșeurilor toxice, periculoase sau cu regim special, altele decât cele ce fac parte din deșeurile municipale, între Prestator și Beneficiar, indiferent de forma de proprietate a acestora și cu respectarea normativelor și standardelor in vigoare.

2.2. Contractul se încheie pe o durată determinată, cu valabilitate de la data de **01/01/2023** și până la data de **30/11/2023**, cu posibilitate de prelungire, în funcție de contractul de delegare de gestiune al Prestatorului, încheiat cu autoritatea contractantă.

Capitolul 3 - OBIECTUL CONTRACTULUI

3.1. Obiectul prezentului contract îl reprezintă prestarea următoarelor servicii de salubritate:

3.1.1. **Deșeuri menajere – fracție umedă**. Asigurarea de către Prestator, pentru Beneficiar, a colectării și transportului deșeurilor municipale menajere și bio-deșeuri, colectate în mod selectiv, inclusiv ale deșeurilor toxice periculoase din deșeurile menajere, cu excepția celor cu regim special, **cod 20 03 01 – conform HG nr. 856/2002**, la depozitul ecologic, în vederea eliminării prin depozitare.

3.1.2. **Deșeuri reciclabile și din ambalaje**. Asigurarea de către Prestator, pentru Beneficiar, a colectării și transportului deșeurilor municipale reciclabile și din ambalaje colectate în mod selectiv, în vederea valorificării acestora la facilități de sortare și tratare autorizate, în conformitate cu prevederile legale.

3.1.3. **Deșeuri voluminoase**. Asigurarea de către Prestator pentru Beneficiar a colectării și transportului deșeurilor voluminoase, în baza unei solicitări transmise în conformitate cu dispozițiile prezentului contract sau conform graficului de colectare arătat în contract.

3.1.4. **Deșeuri din construcții, amenajări și demolări**. Asigurarea de către Prestator pentru Beneficiar a colectării și transportului deșeurilor rezultate din activități de construcții, amenajări şi demolări neasimilabile celor menajere, etc. la cererea expresă a Beneficiarului, cu aplicarea dispozițiilor prezentului contract.

3.2. Prestarea activităților ce fac obiectul prezentului contract se va efectua prin prezentarea Prestatorului, în vederea colectării deșeurilor, la adresele menționate în cadrul **Anexei 2** la contract.

Capitolul 4 - COLECTAREA DEŞEURILOR, FRECVENȚA DE COLECTARE

4.1. Colectarea deșeurilor municipale se face în conformitate cu cerințele stabilite de Autoritățile Administrației Publice Locale şi ANRSC prin regulamentele de organizare şi funcționare a serviciului public de salubrizare sau prin contractul de delegare a gestiunii.

4.1.1. **Deșeuri reziduale**. Colectarea și transportul deșeurilor municipale menajere și biodeșeuri colectate în mod selectiv, inclusiv ale deșeurilor toxice periculoase din deșeurile menajere, cu excepția celor cu regim special, **cod 20 03 01 – conform HG nr. 856/2002**, la depozitul ecologic, se va realiza în mod separat, din recipienți speciali de culoare neagră/maro, conform unei frecvențe stabilite în caietul de sarcini al serviciului.

4.1.2. **Deșeuri reciclabile și din ambalaje**. Colectarea și

transportul deșeurilor municipale reciclabile și din ambalaje colectate în mod selectiv, în vederea valorificării acestora la facilități de sortare și tratare autorizate în conformitate cu prevederile legale, se va realiza cu autospeciale distincte, în mod separat pe tipuri de materiale, în recipiente distincte sau marcate cu culoare galbenă/albastră/verde.

4.1.2.1. Amestecarea deșeurilor municipale cu deșeuri municipale reciclabile și din ambalaje, în orice mod, este interzisă, **utilizatorul urmând a fi penalizat prin aplicarea unui tarif special pentru colectarea și gestionarea deșeurilor menajere încredințate în mod necorespunzător, amestecat, către Prestator**.

4.1.2.2. Sustragerea în orice mod în vederea valorificării a deșeurilor municipale reciclabile și din ambalaje este interzisă, utilizatorul urmând a fi amendat conform prevederilor legale.

4.1.2.3. Încredințarea deșeurilor municipale reciclabile și din ambalaje altui prestator în orice mod, fie prin aport voluntar, fie în baza unui contract de prestări servicii este interzisă, utilizatorul urmând a fi amendat conform prevederilor legale.

4.1.2.4. Reprezintă deșeuri reciclabile și din ambalaje: ambalajele primare ale bunurilor, recipientele din PET, recipientele din sticlă, cutiile din aluminiu, conservele, hârtia și cartonul nealterate, ambalajele din Polipropilenă etc.

4.1.2.5. Nu reprezintă deșeuri reciclabile și din ambalaje, urmând a fi dispersate în recipientele de culoare neagră/maro ca fiind deșeuri municipale menajere ce vor fi valorificate prin tratare mecano–biologică sau prin alte modalități de eliminare și/sau valorificare, următoarele categorii de bunuri:

A. Pungile de cumpărături de plastic și folia de plastic contaminată;

B. Paharele de iaurt, paharele de plastic de unică folosință (de apă, de bere) și paharele de ceai și cafea;

C. Pixurile de plastic;

D. Caserolele de plastic de unică folosință;

E. Caserolele de polistiren de unică folosință;

F. Hârtia, cartonul alterat de resturi alimentare cât și cutia de pizza;

G. Bețișoarele de plastic pentru cafea;

H. Paiele de plastic;

I. Tacâmurile de unică folosință de plastic;

J. Ambalajele produselor cosmetice cum ar fi rimelul, rujul și alte farduri;

K. Șervețelele de bucătărie, prosoapele de hârtie și hârtia igienică;

L. Farfuriile, cănile și paharele ceramice;

4.1.3. **Deșeuri voluminoase**. Colectarea și transportul deșeurilor voluminoase se va efectua în baza unei solicitări transmise în conformitate cu dispozițiile prezentului contract sau conform graficului de colectare arătat în contract, mai precis aceste deșeuri vor fi colectate în fiecare ultima zi de sâmbătă a fiecărei luni, în baza unei programări realizate cu minim 48 ore înainte la numărul de telefon **021/9640** sau prin email la adresa **bucuresti@uws.ro**.

4.1.3.1. Dispersarea deșeurilor voluminoase fără o notificare la numărul unic de dispecerat sau pe domeniul public, în afara graficului menționat, va conduce la abandonarea deșeurilor pe domeniul public și la **amendarea utilizatorului de către autoritatea publică**, conform legii.

4.1.4. **Deșeuri din construcții, amenajări și demolări**. Colectarea și transportul deșeurilor rezultate din activități de construcții, amenajări și demolări, neasimilabile celor menajere, etc. la cererea expresă a beneficiarului, cu aplicarea dispozițiilor prezentului contract. Tarifele de prestație aferente serviciului de colectare și transport deșeuri din construcții și demolări sunt enumerate în cadrul **Anexei 3** la prezentul contract.

4.1.4.1. Colectarea și transportul deșeurilor rezultate din activități de construcții, amenajări și demolări, neasimilabile celor menajere, etc, se va realiza atât la cerere, prin apelarea numărului unic de dispecerat al Prestatorului – **021/9640**, cât și în baza unui program de ridicare distinct de la punctul de colectare indicat în contract, în fiecare ultima zi de sâmbătă a fiecărei luni, în baza unei programări realizate cu minim 48 ore înainte la numărul de telefon **021/9640** sau prin email la adresa **bucuresti@uws.ro**.

4.1.4.2. Dispersarea deșeurilor rezultate din activități de construcții, amenajări și demolări, neasimilabile celor menajere, etc fără o notificare la numărul unic de dispecerat sau pe domeniul public, în afara graficului menționat, va conduce la abandonarea deșeurilor pe domeniul public și la **amendarea utilizatorului de către autoritatea publică**, conform legii.

4.2. Colectarea deșeurilor municipale arătate la **pct. 4.1**. din contract se va realiza în intervalul orar stabilit conform caietului de sarcini al serviciului urmând a fi comunicat în acest fel beneficiarilor, fie de la punctele de colectare distincte indicate de către Prestator, fie de la adresa de ridicare tipică menționată în cadrul contractului.

Deșeurile voluminoase și din construcții și demolări vor fi încredințate în mod separat lângă deșeurile municipale colectate in recipienți, sau în puncte de colectare special amenajate în acest sens.

Pentru deșeurile din construcții și demolări la cerere pot fi puse la dispoziție clienților, contra cost următoarele tipuri de recipienți:

- **Containere metalice de orice capacitate;**
- **Saci rezistenți pentru colectarea deșeurilor din construcții și demolări;**
- **Saci tip big bag/box pentru cantități de deșeuri însemnate;**

Capitolul 5 - TARIFE, FACTURARE ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ

5.1. Operatorul va aplica tarifele stabilite potrivit prevederilor legale în vigoare.

5.2. Tarifele de prestație din cadrul **Anexei 1** sunt parte integrantă a prezentului contract.

5.3. Tarifele au fost stabilite în urma declarării ca și câștigătoare a ofertei Prestatorului de către autoritatea contractantă **Sectorul 4 al Municipiului București**, în temeiul **HCL 174/21.12.2020** , fiind percepute în regim de **exclusivitate** conferită de dispozițiile **Legii 101/2006 (art. 9 alin. 1 lit. F raportat la art. 20 alin. 2 lit. E)**, în baza **Acordului Cadru 382/04.12.2020 încheiat de către prestator cu Primăria Sectorului 4 Mun. București**.

În cazul **încredințării deșeurilor** de orice tip altor societăți de profil manifestată și prin **refuzul de a încheia contracte** cu **United Waste Solutions SRL**, beneficiarii vor fi **sancționați contravențional în baza prevederilor cuprinse în cadrul Legii 101/2006 cu sume între 500 si 1000 lei (art. 30 alin. 5)**;

5.4. Tarifele stabilite prin prezentul contract, pot suferi modificări și/sau ajustări în conformitate cu dispozițiile Ord. 109/2007 al ANRSC. Modificările operate, pentru a intra în vigoare trebuie aprobate de Consiliul Local al Sectorului 4.

5.4.1. Modificarea tarifului va fi adusă la cunoștința Beneficiarului cu minimum 10 (zece) zile înaintea începerii perioadei de facturare, prin înștiințare scrisă sau act adițional transmis în format electronic, la adresa de email arătată de Beneficiar la cap. 1 din contract. În cazul în care Beneficiarul nu formulează obiecțiuni în termen de 3 zile de la transmiterea corespondenței electronice, actul propus este considerat a fi acceptat.

5.4.2. În cazul în care înștiințarea scrisă privind modificarea tarifului, se face prin poștă cu scrisoare recomandată, cu dovadă de primire, aceasta se consideră acceptată de către Beneficiar dacă acesta din urmă nu formulează obiecțiuni în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea notificării.

5.5. Facturarea prestației se face lunar, pana cel târziu la data de 5 a următoarei luni de prestație, pentru luna precedentă. Factura fiscală va fi emisă numai în format electronic, urmând a fi comunicată la adresa de poștă electronică menționată în contract.

5.5.1. Beneficiarul poate solicita emiterea facturii de prestație în mod fizic printr-o cerere scrisă adresată Prestatorului, urmând ca pentru emiterea acesteia să fie percepută o **taxă de emitere și expediere în cuantum de 4 lei/factură la care se adaugă TVA**.

5.6. Beneficiarul este obligat să achite facturile reprezentând contravaloarea serviciilor furnizate/prestate, în termenul de scadență de 15 zile de la data comunicării facturilor, conform prezentului contract.

5.6.1. Termenul de scadență privind plata facturii se ia în calcul începând cu data emiterii facturii cu precizarea că facturile se vor emite între data de 01-05 ale următoarei luni.

5.7. Plata se va efectua prin următoarele modalități:

- **Online**, pe site-ul **uws.ro;**
- Prin virament bancar în contul Prestatorului, **RO57BRMA101000011431RO03**, deschis la Eximbank
- Prin intermediul serviciilor oferite de către procesatorii de plăți **PayPoint, Un-Doi, Selfpay, PAGO**
- Prin platforma de relații cu clienții a Prestatorului

5.8. Dacă o factură nu este achitată în cel mult de 15 zile de la data scadenței (ultima zi a perioadei de plată), clientul în cauză este penalizat pentru întârziere, penalități egale cu echivalentul a **0,1%/zi întârziere** din valoarea sumelor restante.

5.9. Valoarea totală a penalităților nu poate depăși valoarea facturii și se constituie în venit al operatorului.

5.10. Sumele datorate ca penalizări sunt înscrise de către Prestator în următoarea factură emisă către Beneficiar.

5.11. Dacă sumele datorate, inclusiv penalitățile, nu au fost achitate în termen de 45 de zile de la transmiterea facturii, Prestatorul are dreptul să solicite recuperarea debitelor în instanță conform prevederilor **Legii 51/2006**.

5.12. Factura emisa de operator este titlu executoriu, conform **Legii speciale nr. 225/2016** pentru modificarea și completarea **Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006**.

Capitolul 6 - DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE

6.1.DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE OPERATORULUI

A. Drepturile Prestatorului / Operatorului:

A1. să factureze și să încaseze contravaloarea serviciilor prestate

A2. să aplice la facturare tarifele în vigoare stabilite

A3. să comunice Beneficiarului modificarea tarifului stabilit în funcție de modificarea prețurilor la carburanți, materii prime, etc. și de inflație

A4. să aplice majorări de întârziere în cazul neachitării facturilor la termen, conform clauzelor contractuale, egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare

A5. să își recupereze, în conformitate cu dispozițiile legale, toate costurile de operare **(art. 25 lit. A Legea 101/2006)**

A6. să cuprindă în cadrul tarifului, conform principiului **„poluatorul plătește”**, cuantumul taxei pentru economie circulară, în conformitate cu dispozițiile **OUG 74/2018 și Ord. Min. Mediului 1503/2017**

A7. să suspende contractul în condițiile stipulate în acesta cu respectarea prevederilor legale.

B. Obligațiile Prestatorului / Operatorului:

B1. să respecte angajamentele asumate prin prezentul contract

B2. să colecteze deșeurile municipale ce fac obiectul prezentului contract, folosind autovehicule special echipate pentru colectarea și transportul acestora

B3. să colecteze întreaga cantitate de deșeuri solide produse de Beneficiar, conform condițiilor prezentului contract

B4. personalul care efectuează colectarea trebuie să manevreze cu grijă recipienţii, în vederea evitării deteriorării acestora, producerii prafului, zgomotului sau a răspândirii reziduurilor în afara autovehiculului, să așeze după golire recipienţii în poziția lor normală, pe locul de unde au fost luați și să lase acest loc curat

B5. să ridice deșeurile conform ritmicității stipulate în contract

B6. să factureze serviciile prestate, în conformitate cu cantitățile și tarifele acceptate prin prezentul contract

B7. să înregistreze toate reclamațiile și sesizările și să ia măsurile care se impun în vederea rezolvării acestora în termenul prevăzut de lege

B8. să informeze Autoritățile Administrației Publice Locale despre situația rău platnicilor și să stabilească împreună cu acestea măsurile adecvate;

B9. să aducă la cunoștința Beneficiarului modificările de tarif

B10. să respecte indicatorii de performanță stabiliți de Autoritățile Administrației Publice Locale în regulamentul cadru specific tipului de serviciu prestat;

B11. să doteze Beneficiarul gratuit sub formă de comodat, cu recipienți sau alte mijloace pentru precolectare adaptate autospecialelor din dotarea Prestatorului, într-un număr suficient pentru a asigura capacitatea de înmagazinare necesară pentru intervalul dintre două ridicări consecutive

6.2. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI

A. Drepturile Beneficiarului:

A1. să i se presteze serviciul de salubritate, conform clauzelor din prezentul contract

A2. să fie informat despre modul de funcționare a serviciilor publice de salubrizare, despre deciziile luate în legătură cu aceste servicii de către Autoritățile Administrației Publice Locale, A.N.R.S.C., sau de către Prestator după caz;

A3. să fie dotat de către Prestator gratuit, sub formă de comodat, cu recipienți sau alte mijloace pentru depozitare și/sau sortare adaptate autospecialelor din dotarea Prestatorului, într-un număr suficient pentru a asigura capacitatea de înmagazinare necesară pentru intervalul dintre două ridicări consecutive

A4. să primească răspuns **în maxim 30 (treizeci) de zile** la sesizările sau reclamațiile adresate Prestatorului, cu privire la neîndeplinirea unor prevederi contractuale

B. Obligațiile Beneficiarului:

B1. să încheie contract pentru prestarea de servicii publice de salubritate, cu **un prestator licențiat și autorizat** să presteze astfel de activități în unitatea teritorială pe care se află și să respecte angajamentele asumate prin prezentul contract

B2. să accepte întreruperea temporară a prestării serviciului dacă aceasta se datorează execuției unor lucrări privind reabilitarea, extinderea și/sau modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare

B3. să asigure accesul de la căile publice până la punctul de colectare al autovehiculelor de salubrizare, inclusiv prin îndepărtarea zăpezii, gheții sau a poleiului

B4. să asigure curățenia incintelor proprii de depozitare precum și a zonelor cuprinse între imobil, respectiv limita proprietății și calea publică;

B5. să mențină în stare de curățenie spațiile în care se face precolectarea și recipienţii de precolectare

B6. să execute operațiunea de precolectare în recipienți furnizați de către Prestator (gratuit și/sau contra cost) în conformitate cu sistemul de colectare convenit prin prezentul contract și să execute această operațiune în condiții de maximă securitate din punct de vedere al sănătății oamenilor și al protecției mediului, astfel încât să nu se producă poluare fonică, miros neplăcut sau să se răspândească deșeurile

B7. să păstreze în condiții bune recipienţii de precolectare, iar în cazul în care au fost deteriorați, furați sau pierduți, să achite Prestatorului contravaloarea acestora sau a reparațiilor efectuate;

B8. să declare numărul real de persoane din gospodăria individuală și să comunice Prestatorului, în termen de 5 (cinci) zile, orice modificare survenită

B9. să achite contravaloarea facturii pentru serviciile și bunurile contractate, în termenele prevăzute în contract;

B10. să plătească valoarea penalităților calculate pentru nerespectarea termenului scadent de plată a facturilor;

B11. să achite valoarea cheltuielilor aferente suspendării contractului, respectiv a reluării prestării serviciului de către Prestator;

B12. să nu introducă în recipientele de precolectare a gunoiului menajer, deșeuri din categoria celor periculoase, toxice sau explozive, provenite din procese tehnologice care fac obiectul unor tratamente speciale autorizate de direcțiile sanitar-veterinare sau de către autoritățile de mediu;

B13. să sesizeze nerespectarea ciclului de ridicare în maxim 24 de ore;

B14. să nu acorde angajaților Prestatorului stimulente pentru îndeplinirea clauzelor contractuale;

B15. să predea Prestatorului, în caz de reziliere a contractului, recipienţii cu care a fost dotat gratuit și/sau prin închiriere sau să achite contravaloarea acestora;

B16. să accepte la plată facturile emise de Prestator, iar în cazul în care transmiterea acestora se face prin poștă cu scrisoare recomandată cu dovadă de primire, acestea

se consideră acceptate la plată dacă Beneficiarul nu formulează obiecțiuni în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea facturilor

B17. în ziua de ridicare, să depoziteze recipienţii de precolectare la cel mult 10 m față de calea de acces a autospecialei, ținând cont că salariații Prestatorului nu intră în curțile și grădinile particulare

B18. beneficiarii deținători de deșeuri de ambalaje au obligația de a colecta selectiv aceste ambalaje astfel:

- depunerea în recipienți speciali, destinați acestei activități (saci, europubele, eurocontainere), care vor fi amplasați în locuri ușor accesibile și vor avea inscripționat tipul de material refolosibil ce urmează a fi colectat
- predarea întregii cantități de ambalaje colectate
- să nu amestece diferitele categorii de deșeuri periculoase cu deșeuri nepericuloase
- să separe deșeurile, în vederea colectării acestora

B19. Conform **Legii nr. 307/2006, art. 6**:

> ***(1) Persoanele fizice și juridice sunt obligate să respecte reglementările tehnice și dispozițiile de apărare împotriva incendiilor și să nu primejduiască, prin deciziile și faptele lor, viața, bunurile și mediul.***

și

> ***(2) Persoana care observă un incendiu are obligația să anunțe prin orice mijloc serviciile de urgență, primarul sau poliția și să ia măsuri, după posibilitățile sale, pentru limitarea și stingerea incendiului.''***

Capitolul 7 - RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

7.1. Pentru neexecutarea, integrală sau parțială, a obligațiilor contractuale prevăzute în prezentul contract, părțile răspund conform prevederilor contractuale.

7.2. Părțile contractuale pot include și daune-interese pentru neexecutarea totală sau parțială a contractului sub forma daunelor moratorii ori compensatorii.

7.3. Dacă din motive obiective Prestatorul nu poate ajunge la timp la adresa Beneficiarului pentru prestarea serviciului sau Beneficiarul nu poate să pună la dispoziția Prestatorului deșeurile pentru efectuarea serviciului, aceștia au obligația reciprocă de a stabili de comun acord o altă dată și/sau oră pentru colectarea deșeurilor.

7.4. Necolectarea reziduurilor solide la data stabilită prin contract, excepție situația prevăzută la punctul 7.3, se penalizează cu 0,1% din valoarea prestației pentru ziua respectivă, în condițiile în care Beneficiarul a anunțat Prestatorul.

7.5. Necolectarea reziduurilor din vina Beneficiarului se consideră colectare efectuată.

Capitolul 8 - ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Contractul poate înceta în următoarele cazuri:

8.1. prin acordul scris al ambelor părți, cu condiția achitării integrale a datoriilor până la data încetării efective a contractului

8.2. unilateral de către Beneficiar cu un preaviz de 30 zile, fără taxe suplimentare, cu condiția achitării integrale a datoriilor până la data încetării efective a contractului

8.3. unilateral de către Prestator, cu un preaviz de 30 zile

8.4. în cazul deschiderii procedurii de faliment a Prestatorului

Capitolul 9 - FORŢA MAJORĂ

9.1. Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen și/sau de executarea în mod necorespunzător, total ori parțial, a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege.

Capitolul 10 - LITIGII

10.1. Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă, de către reprezentanții lor.

10.2. În cazul în care părțile nu ajung la soluționarea eventualelor litigii pe cale amiabilă, acestea se vor soluționa de instanța judecătorească competentă, cu excepția prevederilor de la punctul 11.3 din prezentul contract.

Capitolul 11 - ALTE CLAUZE

11.1. Declararea falsă a numărului inițial de persoane conduce la recalcularea valorii prestației de la data încheierii contractului până la data constatării acestui fapt, aplicându-se penalizări de 10% pe lună.

11.2. Constatarea îndeplinirii sau a neîndeplinirii obligației de a colecta selectiv reziduurile solide se face de către reprezentanții autorizați ai Autorităților Administrației Publice Locale, la solicitarea părții interesate.

11.3. Părțile convin ca prezentul contract și actele emise în executarea lui să reprezinte titlu executoriu pentru încasarea sumelor restante și pentru neexecutarea sau executarea defectuoasă a oricăror alte obligații contractuale, urmând a se proceda la punerea în executare silită a dispozițiilor conținute în cuprinsul sau, fără hotărâre judecătorească, fără somație sau altă formalitate și fără acordarea vreunui termen de grație.

Capitolul 12 - PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL (GDPR)

12.1. Politica de protecție a datelor cu caracter personal si de confidențialitate este stabilită conform **Anexei 4** la prezentul contract, urmând a fi parte integrantă din acesta.

Capitolul 13 - ACTE NORMATIVE DE REFERINŢĂ

- **Legea nr. 51/2006** privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare
- **Legea nr. 101/2006** privind serviciul de salubrizare a localităților, cu modificările și completările ulterioare
- **Regulamentul serviciului public de salubrizare** aplicabil in aria delegată de domiciliu și/sau rezidență a Beneficiarului
- **OUG 53/2019**
- **OUG 74/2018**
- **OUG 196/2005**
- **OUG 92/2021** privind regimul deșeurilor;
- **Legea nr. 249/2015** privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;
- **Legea nr. 363/2007** privind protecția consumatorilor;
- **Regulamentul UE 2016/679** privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a **Directivei 95/46/CE**.

Capitolul 14 - DISPOZIŢII FINALE

14.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional cu acordul scris al părților, cu excepția modificărilor de tarif (în cuantumul aprobat potrivit reglementărilor în vigoare) care se comunică Beneficiarului și care ține loc de act adițional la prezentul contract.

14.2. În toate problemele care nu sunt prevăzute în prezentul contract, părțile se supun prevederilor legislației specifice în vigoare ale **Codului Civil** și ale **Codului Comercial**.

PRESTATOR

UNITED WASTE SOLUTIONS SRL

Prin Administrator Bogdan Niculescu

BENEFICIAR
NICULESCU DAN-MUGUR

ANEXA 1 – TARIFE DE PRESTAȚIE

Număr contract: CTRB020835 Data: 01/02/2023 Cod Client: 31019941

1. Tarifele de colectare, transport și depozitare:

1.1. Tarif pentru colectarea și transportul deșeurilor municipale reziduale si biodeșeuri, fracție umedă colectată separat: **8.74 lei/persoană fără TVA**

1.2. Tarif pentru colectarea și transportul deșeurilor municipale reciclabile și din ambalaje – **0 lei, deșeurile reciclabile colectate separat se preiau cu titlu gratuit**.

1.3. Tarif pentru beneficiarii care nu colectează în mod separat deșeurile, încredințându-le în mod amestecat, contrar prevederilor **Legii 211/2011** privind deșeurile, **în scopul încurajării colectării separate a deșeurilor și pentru diminuarea cantităților de deșeuri generate** ce urmează să fie eliminate prin depozitare, în valoare de **13.60 lei/persoană fără TVA**.

1.4. Tarif pentru colectarea deșeurilor voluminoase – **0 lei**.

1.5. Tarif pentru colectarea deșeurilor din construcții și demolări – **402.60 lei/mc, fără TVA**.

2. PAYT – Instrumentul economic „Plătește pentru cât arunci”.

Tarifele mai sus menționate sunt exprimate având la bază transformarea acestora conform studiilor de compoziție a deșeurilor din tarifele de prestație exprimate în lei/tonă.

2.1. În primele 6 luni de contract sau până la momentul implementării principiului economic **plătește pentru cât arunci**, Beneficiarul va fi tarifat conform **punctului 1 din Anexa 1**.

Tarifele după implementarea PAYT:

2.2. Tarif pentru colectarea și transportul deșeurilor municipale reziduale și biodeșeuri, fracție umedă colectată separat: **77.08 lei/mc lei fără TVA**, aplicat după cum urmează:

- **4.62 lei fără TVA** / golire recipient 60l
- **9.25 lei fără** TVA /golire recipient 120l
- **18.50 lei fără TVA** /golire recipient 240l
- **84.78 lei fără TVA** /golire recipient 1100l

2.3. Tarifele menționate la **punctul 1 din Anexa 1** rămân valabile și în cazul implementării sistemului economic „plătește pentru cât arunci”. În cazul în care generatorul optează în scris pentru neimplementarea principiului PAYT urmează a-i fi aplicat tariful maximal conform HCLS4 174/2020, tarif exprimat în lei/golire/recipient

2.4. În cadrul facturii emise conform **punctului 2**, vor fi cuprinse în mod distinct și referințele cu privire la exprimarea tarifului în lei/kg, urmând ca tariful de prestație aprobat să fie de **0.55054 lei/kg fără TVA**

1.1. 2.5 Recipienţii de colectare în volum de 60l, se pot încredința contra cost pe bază de solicitare numai la gospodăriile individuale tip casa, ce au ca rezident o singura persoană.

2.6. Tariful menționat la **punctul 1.3**. urmează să fie aplicat **în urma recepționării de către operator a neconformităților în încredințare**, neconformități ce vor fi comunicate Beneficiarului.

1.1. 2.7 Tariful menționat la **punctul 1.3.** se aplică în cazul beneficiarilor asociații de proprietari sau a condominiilor plurifamiliale, în condițiile arătate, pentru toate persoanele ce sunt membre ale beneficiarului sau care locuiesc în condominiul menționat.

2.8. Recipienţii cu neconformități vor fi marcați prin aplicarea unor autocolante identificate cu mențiunea - “**Recipient Neconform PAYT**” de culoare roșie sau similar și nu vor fi ridicate de către autospeciala destinată colectării selective, fiind ridicate ulterior conform graficului de prestație de către autospeciala destinată colectării fracției umede.

2.9. Evidența golirii recipientelor va fi efectuată prin sistem informatic urmând ca recipienţii încredințați să fie dotați cu etichete RFID, ce permit identificarea clientului. Toate informațiile necesare Beneficiarului vor fi disponibile în baza unui cont online dedicat pe platforma online a Prestatorului

PRESTATOR

UNITED WASTE SOLUTIONS SRL

Prin Administrator Bogdan Niculescu

BENEFICIAR
NICULESCU DAN-MUGUR

ANEXA 2 – PUNCTE DE COLECTARE

Număr contract: CTRB020835 Data: 01/02/2023 Cod Client: 31019941

ADRESĂ PRESTAȚIE	CANTITATE	TARIF	PERIOADA FACTURARE
Strada Crisului, nr. 5, apartament 4, Bucuresti, Sector 4	1	10.40 lei / pers	01/01/2023 - 30/11/2023

PRESTATOR

UNITED WASTE SOLUTIONS SRL

BENEFICIAR
NICULESCU DAN-MUGUR

Prin Administrator Bogdan Niculescu

BUCUREȘTI 5 UNITED WASTE SOLUTIONS S.R.L. ROMÂNIA

ANEXA 4 – POLITICA DE PROTEJARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Număr contract: CTRB020835 | Data: 01/02/2023 | Cod Client: 31019941

1. Se consideră "**Date cu caracter personal ale Beneficiarului**": nume, prenume, adresă, e-mail, telefon, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, imagine, voce, care sunt prelucrate (prin creare, colectare, actualizare, utilizare, ștergere, modificare, transfer, arhivare, stocare) de către Prestator pe durata contractului de prestări servicii

2. Prin "**Operator de date**" se înțelege persoana fizică sau juridică, Autoritatea Publică, agenția sau orice alt organism care, fie în mod independent, fie în asociere cu altele, stabilește scopurile și mijloacele prelucrării **Datelor cu caracter personal**

3. Prin "**Persoana împuternicită de operatorul de date**" se înțelege orice persoană fizică sau juridică, orice Autoritate Publică, orice agenție sau orice alt organism care prelucrează **Date cu caracter personal** în numele unui **Operator de date** sau la cererea unei persoane împuternicite de Operator să acționează în numele unui său

4. În cadrul contractului Prestatorul va avea responsabilitatea exclusivă de a se conforma cu întreaga legislație aplicabilă privind protecția și confidențialitatea datelor prelucrate

5. Categoriile de destinatari către care se pot divulga **Datele cu caracter personal ale Beneficiarului** sunt instituțiile statului (organe de control, organe de urmărire penală, instanțe judecătorești etc), precum și prestatorii de servicii de transport în vederea ridicării/expedierii mărfii, societăților de mentenanță tehnică și IT contractante și auditorilor fiecărei părți.

6. Prestatorul poate prelucra **Datele cu caracter personal ale Beneficiarului** în următoarele scopuri:

6.1. În scopul prestării serviciilor de salubritate (ofertarea, emiterea si gestionarea contractelor de salubritate, scopuri strategice și operaționale, precum recuperarea creanțelor) **conform art. 6, alin 1), lit. b) din Regulamentul (UE) 679/2016** privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor

6.2. În scopul respectării obligațiilor legale, ca rezultat al legislației în vigoare

6.3. Informarea Beneficiarului prin campanii de colectare separată a deșeurilor desfășurate de către Prestator

6.4. În scopul îmbunătățirii calității serviciilor și produselor oferite (sesizări, reclamații, mesaje)

7. **Obligațiile Ofițerului de Prelucrare a Datelor**. Indiferent de eventualele prevederi contrare din contractul de servicii în legătură cu **Datele cu caracter personal ale Beneficiarului**, Prestatorul va realiza următoarele:

7.1. Va prelucra **Datele cu caracter personal ale Beneficiarului** după cum sunt prezentate în contractul de servicii sau comunicate în alt mod de către Beneficiar.

7.2. Va implementa măsuri corespunzătoare de natură tehnică și organizațională, de protecție față de distrugerea neautorizată sau ilegală, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizată sau accesul neautorizat la **Datele cu caracter personal ale Beneficiarului**

7.3. La cererea în scris a Beneficiarului, va șterge sau îi va returna toate aceste **Date cu caracter personal,** la încheierea furnizării serviciilor, cu excepția cazului în care legislația aplicabilă impune stocarea acestora

7.4. Prestatorul îl va informa pe Beneficiar, fără întârziere, în conformitate cu **art.33 și art.34 din Regulamentul 679/2016**, dacă Prestatorul află de un incident care implică **Date cu caracter personal ale Beneficiarului**, și va lua măsurile necesare pentru remediere

7.5. Va stoca **Datele personale ale Beneficiarului** pe durata existenței relației contractuale, precum și, dacă este cazul, ulterior încetării acesteia, pe perioada impusă de prevederile legale aplicabile, inclusiv, dar fără a se limita la regulile privind arhivarea.

PRESTATOR

UNITED WASTE SOLUTIONS SRL

Prin Administrator Bogdan Niculescu

BENEFICIAR
NICULESCU DAN-MUGUR